

한국문화예술위원회 상임감사

주 의 요 구

제 목 MMMM 계약업무 및 예산집행 부적정
소 관 부 서 MMMMMM
조 치 부 서 #####, MMMMMM
내 용

1. 업무 개요

한국문화예술위원회 운영시설인 MMMMMMMMMMMM(■***■***)은 문화예술 전문인력 양성을 위한 교육사업 등을 담당하고 있으며, 이를 위하여 일반 공연장과 차별화된 교육·실습용 공연장인 실험무대, 무대제작·보관 등을 위한 무대미술스튜디오, 이론 교육 및 교육생 숙박을 위한 창조관 3개 시설물을 운영·관리하고 있다.

시설명	준공연도	시설 규모	용도
	1992년	총 면적 : 1,784.53 m ² / 4층	사무실, 강의실, 숙소
	1992년	총 면적 : 1598.85 m ² / 3층(지하 포함)	공연/무대 교육장
	2005년	총 면적 : 1480.25 m ² / 2층	무대작화·제작, 디자인 등

2. 관계규정

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제68조에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 기획재정부장관이 정하는 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사 물량을 분할하여 계약할 수 없다고 명시되어 있으며,

『기획재정부계약예규 입찰·계약 집행기준』 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행)에 따르면, 계약담당공무원은 물품, 용역, 공사 중 2개 이상이 혼재된 계약을 발주

하려는 경우에는 사업계획 단계부터 ① 물품·용역·공사 등 각 목적물 유형별 독립성·가분성, ② 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서 『건설산업기본법』, 『전기공사업법』, 『정보통신공사업법』 등 공사 관련 법령의 준수 여부, ③ 계약이행 및 관리의 효율성에 미치는 영향, ④ 하자 등 책임구분의 용이성, ⑤ 각 발주방식에 따른 해당시장의 경쟁제한 효과를 고려하여 일괄 또는 분리발주 여부를 검토하여야 한다고 명시되어 있다.

또한, 한국문화예술위원회 『예산회계규정』 제64조 제2항에 따르면, ‘계약은 일반경쟁 입찰의 방법에 의함을 원칙으로 하되 사업의 성질과 목적에 따라 지명경쟁입찰에 의한 계약 또는 수의계약으로 체결할 수 있다고 명시되어 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제

■■■■■■■■■■은 2018년부터 2019년까지 ‘옥상방수 공사’, ‘돛 지붕 도장 공사’, ‘석면 철거 공사’, ‘음향실 재정비 공사’ 등 총 8건의 공사를 진행하기 위해 계약을 발주한 바 있다. 이에 대한 공사내역은 아래 [표1] 과 같다.

[표 1] @@@@ 시설유지보수공사 내역

(단위 : 원)

계약일	계약건명	담당자	거래처	계약금액
2019-09-10	@@@ 옥상 방수공사			25,510,000
2019-11-29	@@@ 옥상 방수공사 및 돛지붕 도장 공사			23,500,000
2018-10-24	@@@ 옥상 방수공사			19,700,000
2018-08-14	@@@ 및 실험무대 외벽 방수 보수공사			13,620,000
2019-10-30	@@@ 재정비 공사			29,400,000
2019-11-25	@@@ 입·출력 패치 베이 교체공사			24,000,000
2019-07-18	@@@ 시설 내 석면 건축물 철거			22,720,000
2019-07-22	@@@석면건축물 철거 후 원상복구를 위한 재건축 시공			15,115,000

사업담당자의 업무처리 과정을 살펴보면, 아르코시설 내 석면철거 공사의 경우 ① 일반 경쟁의 번거로움을 피하기 위하여 아르코시설 내 석면철거와 원상복구 공사내역을 분리하고, ② 예술위원회 『회계규정』 제112조 제4항의 수의계약 조건을 근거하여 3천만 원 이하로 금액을 낮춘 다음 ③ 이를 같은 시기에 분할 발주하였고,

창조관 실험무대, 무대미술스튜디오 방수공사의 경우, ① 위와 마찬가지로 일반경쟁의 번거로움을 피하기 위하여 공사내역을 분리하고, ② 예술위원회 『회계규정』 제112조 제4항의 수의계약 조건을 근거하여 3천만 원 이하로 금액을 낮춘 다음, ③ 이를 동일 업체에 분할 발주하였다. ④ 음향녹음실 재정비 공사의 경우 또한, 비슷한 시기에 같은 목적의 공사를 분할하여 동일 업체에 발주한 사실이 확인되었다.

4. 관련자 주장 및 판단

MMMMMMMMMM @@@ 과장과 @@@ 대리는 본인이 입사 후 처음으로 공사와 관련된 행정업무를 하여 관련된 법령과 규정에 대해 숙지가 미흡하였고, 향후 관련 법령과 규정을 준수하여 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국문화예술위원장은

- ① 앞으로는 관련법령 및 규정과 위배되게 계약처리가 되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고,
- ② 관리·감독 업무를 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의(훈계)’를 촉구하기 바랍니다. [주의]

[관련자]

◇ ■■■■■■

MMM

■■■■■

한국문화예술위원회 상임감사

주 의 요 구

제 목 @@@@ 예산 편성·집행 부적정
소 관 부 서 @@@@(#####)
조 치 부 서 @@@@, #####
내 용

1. 업무 개요

#####은 『###_#####』를 통하여 국내 문화예술 전문인력(무대예술전문인력 및 문화행정·기획·경영 전문 인력 등) 현장 재직자의 교육기회 확대 및 직무능력 향상을 도모하기 위해 온라인 교육(16개 과정)을 운영하고 있다.

2. 관계 규정 등(판단 기준)

『공기업·준정부기관 예산 집행 지침』, 『방만경영 정상화계획 운용지침』 등 관련 지침을 준수하여 집행하여야 하며, 예산집행에 있어서 사업유형별·비목별 집행에 대하여는 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 회계연도별 예산 및 기금 운용계획 집행지침의 관련사항을 준수해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제

#####은 『###_#####』사업 추진을 위해 ###_##### 이러닝 과정 기능 개선비용과 교육비 납부 홈페이지 개편 비용을 ‘일반수용비’ 예산으로 편성하고 집행한 사실을 확인하였다. 이에 대한 예산집행 내역은 아래 [표1] 과 같다.

[표 1] ■■■■■■■■ 이 러닝 과정 기능개선 및 홈페이지 개편 계약 비용 지급 내역

(단위 : 원)

결의일자	계약구분	계약건명	지급액 (단위 : 원)	결의자	세목(내역)
2019-12-20	단건	MMMMMM 사업 MMMMMM2019년도 이 러닝 과정 기능개선 비용 지급	15,200,000		일반수용비
2019-03-28	단건	MMMMMM 대규모기업 근로자 교육비 납부 관련 홈페이지 개편 계약	4,656,000		일반수용비

또한 ##### 정문 출입차단기 교체공사와 실험무대 대관용 프로젝터 교체공사를 하면서 이를 모두 일반수용비로 집행한 사실을 확인하였다. 이에 대한 예산집행 내역은 아래 [표2] 와 같다.

[표 2] 차단기 교체 및 프로젝터교체공사 비용 지급 내역

(단위 : 원)

결의일자	계약구분	계약건명	지급액	결의자	세목(내역)
2019-11-13	단건	사업 MMMMMM2019년도 이 러 차단기 교체공사 추진계획 수립 및 시행	5,000,000		일반수용비
2019-11-13	단건	사업 MMMMMM2019년도 이 러 실험무대 교육 및 대관용 프로젝터 교체공사 계약의 회	17,500,000		일반수용비

위에 나열한 예산 편성 및 집행의 문제점을 종합적으로 살펴보면,

『2019년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침』에 따르면 국가로부터 조사·연구 등을 위촉받아 소프트웨어 개발 등을 행하는 전산용역의 경우 일반수용비(210-01목)가 아니라 연구개발비(260목)로 예산을 편성하도록 되어 있고, 통상적인 조직운영에 소요되는 기본적인 행정사무비(사무용품 구입비 등), 기타 업무수행 과정에서 소규모로 발생하는 물품의 구입 등은 일반수용비(210-01목)로 편성하도록 되어있으므로,

① ##### 사업의 경우, 일반수용비로 포괄적으로 사업비를 계상하는 것이 아닌 사업의 목적이나 성질에 따라 예산을 편성하여 집행하는 것이 타당하고,

② 차단기 교체공사는 건물 및 건축설비의(구축물, 기계장치) 시설물의 유지 보수에 해당되므로, ‘시설장비유지비’ 예산으로 집행함이 타당하다.

③ 대관용 프로젝터 교체공사는 『물품관리법 제19조』의 규정에 의한 재물조사 대상이 되는 공구·기구·비품, 기타 물품구입에 해당됨으로, ‘자산취득비’ 예산으로 집행하여야 한다.

4. 관련자 주장 및 판단

① ##### 이러닝 과정 기능개선 및 홈페이지 개편 계약 비용의 경우, 관련 예산이 연도 말에 급작스레 떨어져 적정항목에 계상하지 못하여 어쩔 수 없이 ‘일반수용비’로 일괄 편성 후 지출하여 예산항목에 대한 적정성은 미처 살피지 못하였고, 향후 이러한 부분을 충분히 검토하여 개선하겠다고 의견을 제시하였고,

② 차단기 교체공사와 대관용 프로젝터 교체 공사의 경우, 관련 규정 및 지침을 재대로 숙지하지 못한 채 이루어진 행위로 향후 비목에 맞게 예산을 집행하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국문화예술위원장은

① 앞으로는 예산 및 기금운영계획 집행지침 등을 위배되게 세출예산 편성 및 집행되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시고,

② 관리·감독 업무를 소홀히 한 관련자에게는 주의(훈계)를 촉구하기 바랍니다. **[주의]**

[관련자]

◇ ##### MMMM

